

1501260-43.2021.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/01/2022

... Na fase policial, a ré negou o tráfico, dizendo ser usuária; em juízo, sob o crivo do contraditório, confessou o tráfico; alegou que estava vendendo os entorpecentes para pagar o que devia para o traficante; confirmou a versão policial; demonstrou estar arrependida; narrou que num outro tráfico que responde, logo que saiu na audiência de custódia, já foi abordada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, ., Vila São Paulo - CEP 16015-925, Fone: (18)

3623-5710, Araçatuba-SP - E-mail: aracatuba3cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO (realizada com o aplicativo Microsoft Teams)

Data: 13 DE JANEIRO DE 2022

Processo nº: 1501260-43.2021

Ré(s): JOSIANE CRISTINA FARIAS GONDIN

Juiz Presidente: DR. EMERSON SUMARIVA JÚNIOR

Promotor(a) de Justiça: DRA. BRUNA DA COSTA NAVA ZAMBON

Defensor(a) nomeado(a): DRA. PRISCILLA CAROLINE GARCIA MARIANO

Em 13 de janeiro de 2022, às 14h15, na sala de audiências virtual da 3ª Vara Criminal da Comarca de Araçatuba, Estado de São Paulo, realizada excepcionalmente através do sistema Microsoft Teams, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. EMERSON SUMARIVA JÚNIOR, comigo Assistente Judiciário ao final nomeado, foi aberta a audiência virtual, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, sendo que todas acima especificadas encontravam-se presentes, além das testemunhas Carlos Roberto Freitas e Wender Esteves dos Santos, abaixo qualificados. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas. Após, foi a ré interrogada, conforme qualificação abaixo. Pelo MM. Juiz foi determinado o encerramento da instrução. A seguir, as partes apresentaram suas alegações finais, sendo a Promotor de Justiça oralmente, e a Dra. Defensora por escrito, nos seguintes termos: MM.. Juiz, reiterando os termos da defesa preliminar, pugna pela absolvição da acusada, visto que ela é mais uma vítima dos verdadeiros traficantes. No caso de entendimento diverso, diante da primariedade da ré e sua confissão, requer seja fixada a pena no mínimo legal, com aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33, com o regime aberto. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. JOSIANE CRISTINA FARIAS GONDIN, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 Código Penal porque, no dia 9 de setembro de 2021, por volta de 1h10, na rua Anze Molize, 59, em Araçatuba, trazia consigo e guardava, para traficar, 30,61 g de cocaína, dividida em 63 porções de "crack", prontas para a mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo substâncias entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica; também tinha R\$ 70,00 em notas diversas. Notificada, a ré apresentou defesa preliminar. Denúncia

recebida, o processo teve regular tramitação. As partes apresentaram suas alegações finais. Sustentando haver prova dos fatos imputados, o Promotor de Justiça pediu a condenação da ré, nos termos da denúncia. A culta Defensora requereu a improcedência da ação por falta de provas; de forma alternativa, pede a desclassificação para uso de drogas, assim como, no caso de reconhecimento do tráfico, a aplicação do tráfico privilegiado. É o relatório. Fundamento e decido. A ação penal é procedente. Com efeito, a prova produzida sob o crivo do contraditório autoriza a condenação da ré. Os policiais militares Carlos Roberto Freitas e Wender Esteves dos Santos, de forma uníssona, incriminaram a ré; realizando patrulhamento de rotina, avistaram a ré saindo de um terreno baldio, em plena madrugada; ao ver a viatura, rapidamente a ré voltou para o terreno, sendo então abordada; ela entregou uma pedra de "crack" e mostrou o local onde guardava mais entorpecentes, um poste de energia caído ao chão, onde localizaram uma bolsa contendo 62 pedras de "crack", prontas para a mercancia, um celular da marca Samsung e os R\$ 70,00 em notas diversas. Para os policiais, com luxo de minúcias, a ré confessou que estava traficando. Insta mencionar que os policiais foram bem minuciosos em seus depoimentos respectivos, incriminando a acusada. Na fase policial, a ré negou o tráfico, dizendo ser usuária; em juízo, sob o crivo do contraditório, confessou o tráfico; alegou que estava vendendo os entorpecentes para pagar o que devia para o traficante; confirmou a versão policial; demonstrou estar arrependida; narrou que num outro tráfico que responde, logo que saiu na audiência de custódia, já foi abordada por traficante lhe cobrando a droga; contou as agressões que sofre dos traficantes. As circunstâncias da apreensão, a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, além do dinheiro, não deixam dúvidas de que os fatos ocorreram como foram relatados na denúncia. Ademais, não há nada nos autos que possa colocar em dúvida a palavra dos policiais ou que possa indicar que eles desejam incriminar a ré injustamente. Nesse sentido: PROVA - Testemunha - Palavra de policial - Credibilidade - Ausência de qualquer razão concreta para duvidar das incriminações lançadas contra os réus pelo agente público - Relatos que encontram total apoio na robusta prova documental carreada aos autos que reforçam o convencimento acerca da autoria atribuída aos acusados - Entendimento - Preliminares rejeitadas e recursos improvidos. (Apelação n. 990.09.260677-8 - São Paulo - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Roberto Mário Mortari - 16/12/2010 - 15710 - Unânime). PROVA - Testemunha - Policial - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - O depoimento de policiais é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Recurso da defesa, improvido neste aspecto. (Apelação n. 990.10.245941-1 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Francisco José Galvão Bruno - 09/12/2010 - 5418 - Unânime. Não havendo dúvidas sobre a autoria, a materialidade do delito está bem comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame químico-toxicológico, tudo anexado aos autos. Passo à dosagem da pena, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06. A ré é primário e confessou o crime na fase judicial; assim, merece pena base no mínimo legal, em cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no valor unitário mínimo. A ré é primária e não há notícia que faça parte de organização criminosa; assim, faz jus ao disposto no artigo, parágrafo 4º, da Lei de Drogas; como está respondendo a outro processo, reduzo a pena em metade, fixando-a em dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão e pagamento de duzentos e cinquenta (250) dias-multa, no valor unitário mínimo. Torno a pena definitiva, ante a ausências de outras causas ou circunstâncias modificadoras. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO a ré JOSIANE CRISTINA FARIAS GONDIN, qualificada nos autos, à pena de dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão e pagamento de duzentos e cinquenta (250) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33, "caput, da Lei 11.343/06 devendo, após o trânsito em julgado, ter seu nome lançado no rol dos culpados. No caso, observando a minuciosa confissão da ré, narrando toda a problemática, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena. Ainda presentes os requisitos da prisão cautelar, mormente agora para a devida aplicação

da lei penal, não poderá recorrer em liberdade. Expeça-se ofício de recomendação. Decreto também o perdimento de dinheiro apreendido nos autos. Custas na forma da lei. Dou esta por publicada em audiência, saindo os presentes intimados, INCLUSIVE A RÉ, A QUAL INFORMOU QUE NÃO IRÁ RECORRER. Não havendo óbice na utilização desse sistema em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo, cujo arquivo será devidamente anexado ao presente termo. O presente termo de audiência é assinado eletronicamente pelo Juiz, ficando todos cientificados que eventuais contradições deverão ser suscitadas oralmente no momento da realização do ato, sob pena de preclusão. NADA MAIS. Para constar, lavrei o presente termo, que vai assinado nos termos da legislação competente. Eu (Matheus Mattos Dall'Oca), assistente judiciário, subscrevi.

TESTEMUNHA DA ACUSAÇÃO

NOME: CARLOS ROBERTO FREITAS
FILIAÇÃO: DEOLINO DE FREITAS E NAIR NUNES DE FREITAS
RG Nº: 19.997.052
NATURALIDADE: ARAÇATUBA-SPDATA NASC.: 28/12/1973
ESTADO CIVIL: CASADOPROFISSÃO: PM
ENDEREÇO: RUA VEREADOR SILVA GROTA, 664 - ARAÇATUBA

Aos de costume disse nada. Compromissada e inquirida pelo MM. Juiz, na forma e sob as penas da lei, respondeu às perguntas e as reperguntas do(a) Dr.(a) Promotor(a), do(a) Dr.(a) Defensor(a), sendo todo o depoimento gravado por meio de sistema audiovisual, nos termos dos Provimentos 886/04, do Conselho Superior da Magistratura, e 23/04, da Corregedoria Geral da Justiça, com as alterações previstas na Lei 11.419/06, art. 405, §§ 1º e 2º da Lei 11.719/08 e Provimento nº 08/11, da Corregedoria Geral da Justiça. NADA MAIS. Do que para constar lavrei o presente termo que lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu (Matheus Mattos Dall'Oca), assistente judiciário, que digitei e subscrevi.

TESTEMUNHA DA ACUSAÇÃO

NOME: WENDER ESTEVES DOS SANTOS
FILIAÇÃO: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS E PURCINA ESTEVES DOS SANTOS
RG Nº: 48.766.092
NATURALIDADE: ARAÇATUBA-SPDATA NASC.: 29/07/1992
ESTADO CIVIL: SOLTEIROPROFISSÃO: PM
ENDEREÇO: RUA VEREADOR SILVA GROTA, 664 - ARAÇATUBA

Aos de costume disse nada. Compromissada e inquirida pelo MM. Juiz, na forma e sob

as penas da lei, respondeu às perguntas e as reperguntas do(a) Dr.(a) Promotor(a), do(a) Dr.(a) Defensor(a), sendo todo o depoimento gravado por meio de sistema audiovisual, nos termos dos Provimentos 886/04, do Conselho Superior da Magistratura, e 23/04, da Corregedoria Geral da Justiça, com as alterações previstas na Lei 11.419/06, art. 405, §§ 1º e 2º da Lei 11.719/08 e Provimento nº 08/11, da Corregedoria Geral da Justiça. NADA MAIS. Do que para constar lavrei o presente termo que lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu (Matheus Mattos Dall'Oca), assistente judiciário, que digitei e subscrevi.

T E R M O D E I N T E R R O G A T Ó R I O

Processo nº: 1501260-43.2021

Ré(s): JOSIANE CRISTINA FARIAS GONDIN

Juiz Presidente: DR. EMERSON SUMARIVA JÚNIOR

Promotor(a) de Justiça: DRA. BRUNA DA COSTA NAVA ZAMBON

Defensor(a) nomeado(a): DRA. PRISCILLA CAROLINE GARCIA MARIANO

Antes do interrogatório, o Meritíssimo Juiz fez ao(à) acusado(a) a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal, respondendo ele(a) às reperguntas a respeito de sua qualificação, da seguinte maneira:

NOME: JOSIANE CRISTINA FARIAS GONDIN

RG Nº: 43.322.515

FILIAÇÃO: JORGE ALEXANDRE GONDIN E SILVIA MARIA DE FARIAS

NATURALIDADE: CATANDUVA-SP DATA NASC.: 23/05/1994

ESTADO CIVIL: SOLTEIRA PROFISSÃO: DESEMPREGADA

RESIDÊNCIA: SEM ENDEREÇO FIXO - ARAÇATUBA (PRESA NA PENITENCIÁRIA DE TUPI PAULISTA)

SABENDO LER E ESCREVER? SIM É ELEITOR(A)? SIM

Antes do início do interrogatório o(a) acusado(a) teve a oportunidade de entrevistar-se reservadamente com seu(ua) defensor(a), bem como foi cientificado(a) do seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Após a leitura da denúncia, inquirido(a) pelo MM. Juiz, respondeu às perguntas e as reperguntas do(a) Dr.(a) Promotor(a), do(a) Dr.(a) Defensor(a), sendo todo o depoimento gravado por meio de sistema audiovisual, nos termos dos Provimentos 886/04, do Conselho Superior da Magistratura, e 23/04, da Corregedoria Geral da Justiça, com as alterações previstas na Lei 11.419/06, art. 405, §§ 1º e 2º da Lei 11.719/08 e Provimento nº 08/11, da Corregedoria Geral da Justiça. NADA MAIS. Do que para constar lavrei o presente termo que lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu (Matheus Mattos Dall'Oca), assistente judiciário, que digitei e subscrevi.